

NAJIB BIN HUSSIN
lwn
SHELYZATUL BINTI MOHD ISRIS

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 28 Oktober 2024/25 Rabiulakhir 1446H

Kes Permohonan Semakan No.: 2408-A0010-003-0099

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon: Wan Rosmawati binti Wan Ali
(Tetuan Wan Rosmawati & Associates)

Pegum Responden: -Tiada-

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 5/8/2024 melalui notis permohonan dan affidavit sokongan bagi menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara") dalam kes Saman No.: 10207-017-0339-2021 pada 11/7/2024.

PERMOHONAN

[2] Perintah-perintah yang dipohon adalah sebagaimana berikut:

- i. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap perintah YA Hakim Bicara dalam prosiding bertarikh 11/7/2024 yang membatalkan sesi soal balas Pemohon (Responden dalam kes asal) terhadap Responden

(Plaintif dalam kes asal) disebabkan ketidakhadiran Pemohon dan Peguam Syarie nya.

- ii. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan sesi soal balas tersebut dibenarkan dan keputusan YA Hakim Bicara pada 11/7/2024 dibatalkan/diketepikan.
- iii. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan kes Saman No.:10207-017-0339-2021 diteruskan di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan munasabah dan suai manfaat.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden berkahwin pada 17/12/1994 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan telah disahkan bercerai pada 20/4/2021 oleh Mahkamah Rendah Syariah Ampang, Selangor.

[4] Pada 18/11/2021 Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Pemohon melalui kes Saman No.: 10207-017-0339-2021 dengan kadar 50% bagi setiap aset-aset yang berikut:

- i. Sebuah rumah jenis Semi-D beralamat di SD18, Taman Bukit Ampang, 68000 Ampang, Selangor.
- ii. Sebuah kondominium beralamat di C-07-13, Blok C Havanna, Seri Maya Kondominium, Jalan Jelatek 54200 WP Kuala Lumpur.

- iii. Wang simpanan dalam akaun Tabung Haji Pemohon no.akaun: 630501016841895
- iv. Wang pelaburan di Kenanga Investor Berhad atas nama Pemohon no.akaun: R110428024.
- v. Sebuah kereta jenis BMW 5 Series nombor pendaftaran VFH 5301.
- vi. Sebuah kereta jenis Honda CRV 1.5 TCP nombor pendaftaran VFK 1920.

[5] Dalam prosiding bertarikh 11/7/2024 YA Hakim Bicara telah memutuskan sesi soal balas Peguam Syarie Pemohon terhadap keterangan Responden dibatalkan dengan alasan ketidakhadiran Pemohon dan Peguam Syarie Pemohon. Tidak berpuas hati dengan tindakan YA Hakim Bicara itu, maka Pemohon memfailkan semakan ini

ALASAN SEMAKAN

[6] Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini yang dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Pemohon telah menunjukkan komitmen untuk hadir pada setiap prosiding termasuk memfailkan pernyataan pembelaan dan tuntutan balas pada 1/3/2022.
- ii. Kelewatan Peguam Syarie Pemohon hadir dalam prosiding 11/7/2024 adalah tidak disengajakan. Ia berpunca daripada masalah untuk mendapatkan tempat meletak kereta dan keadaannya yang sedang hamil telah membataskan pergerakannya.

- iii. Pendirian Pemohon untuk menyoal balas Responden telah dinyatakan di hadapan YA Hakim Bicara pada prosiding bertarikh 26/2/2024. Namun perkara tersebut tidak tercatat dalam nota keterangan yang menyebabkan YA Hakim Bicara terkhilaf dan beranggapan 11/7/2024 adalah tarikh pertama untuk Pemohon menyoal balas Responden.
- iv. Arahan/keputusan YA Hakim Bicara yang menutup ruang soal balas oleh Pemohon terhadap Responden menyebabkan berlaku ketidakadilan kepada Pemohon.

ISU

[7] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, maka isu utama yang perlu diputuskan adalah **sama ada tindakan YA Hakim Bicara yang membatalkan sesi soal balas Pemohon terhadap Responden adalah suatu kecacatan material yang bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak ataupun tidak?**

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Memandangkan kes ini masih dalam prosiding dan belum diputuskan, maka kami berpuas hati ia wajar disemak apabila persoalan yang dibangkitkan adalah berkenaan kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara yang bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak. Panduan ini sebagaimana dinyatakan pada perenggan 6 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang menyatakan:

6. Jika kes belum diputuskan, isu yang berbangkit adalah berkaitan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

[9] Berdasarkan Arahan Amalan ini, kami berpuas hati isu hak untuk menyoal balas yang dibangkitkan oleh Pemohon dalam permohonan semakan ini adalah melibatkan tatacara dalam sesuatu prosiding perbicaraan. Oleh itu ia menepati kriteria yang mewajarkan kes ini disemak.

[10] Bagi tujuan menentukan sama ada tindakan YA Hakim Bicara itu adalah wajar atau sebaliknya, maka kami telah memanggil dan meneliti keseluruhan rekod prosiding kes Saman No.: 10207-017-0339-2021 dan membuat dapatan fakta yang secara kronologinya sebagaimana berikut:

Tarikh	Status
12/10/2023	-Kesemua pihak hadir bersama Peguam Syarie masing-masing. Peguam Pemohon maklumkan baru dilantik telah terima dokumen Responden. -Mahkamah menetapkan 26/2/2024 untuk bicara.
26/2/2024	-Pemohon hadir bersama peguam manakala Responden hadir bersendirian. -Peguam Pemohon maklumkan Peguam Responden tidak dapat hadir kerana ada kematian keluarga. Pemohon mohon penangguhan. -Mahkamah benarkan kes ditangguhkan pada 11/7/2024 untuk bicara.
	-Pemohon hadir sendirian manakala Responden hadir bersama peguam.

11/7/2024	-Pegum Responden maklumkan Pegum Pemohon masih dalam perjalanan dan kes diperingkat soal balas terhadap Responden. -Mohon sapina beberapa dokumen. -Mahkamah batalkan sesi soal balas disebabkan Pemohon dan pegum tidak hadir.
-----------	---

[11] Kronologi ini menunjukkan YA Hakim Bicara telah membatalkan sesi soal balas yang sepatutnya dijalankan terhadap Responden pada 11/7/2024 disebabkan ketidakhadiran Pegum Syarie Pemohon. Pada hemat kami, tarikh tersebut adalah kali pertama untuk sesi tersebut dijalankan memandangkan pada tarikh sebelumnya iaitu pada 26/2/2024 Pegum Syarie Responden tidak dapat hadir.

[12] Pada tarikh tersebut juga Pemohon hadir dan Mahkamah telah dimaklumkan bahawa Pegum Syarie Pemohon masih dalam perjalanan untuk sampai ke dewan mahkamah. Berdasarkan kepada fakta-fakta ini, kami berpandangan bahawa sungguhpun kelewatan berlaku, namun YA Hakim Bicara sepatutnya boleh menggunakan budi bicaranya untuk memastikan kehadiran Pegum Syarie Pemohon sama ada dengan memberikan penangguhan seketika atau ke suatu tarikh lain bagi membolehkan prosiding soal balas dapat dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. Kami berkeyakinan jika dilakukan, ia tidaklah menjejaskan keadilan atau memprejudiskan pihak Responden.

[13] Selain itu, kami turut percaya prosiding untuk menyoal balas Responden sebagaimana yang diperuntukkan dengan jelas di bawah seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 adalah penting. Hal ini memandangkan ia

melibatkan keterangan dan dokumentasi perolehan dan sumbangan dalam kes harta sepencarian. Oleh itu, Pemohon sewajarnya diberikan ruang dan peluang bagi maksud menguji kebenaran fakta, serta memastikan keterangan yang diberikan oleh Responden adalah konsisten. Menafikan hak Pemohon untuk menyoal balas boleh memberi kesan keadilan kepada keputusan yang bakal diberikan.

[14] Dalam kes **Amirah binti Hisam lwn Khairul Zaim bin Zuhairi** (Kes Semakan Mal NO. 10000-003-0077-2017-Belum dilaporkan) Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor semasa mengulas kekhilafan Hakim Bicara yang membatalkan hak untuk menyoal balas antara lain menyatakan:

“[13] Dalam kes ini kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara **telah terkhilaf ketika mengeluarkan keputusan pada 10 Julai 2017 bahawa soal balas Plaintiff terhadap Defendan dibatalkan hak tersebut** tanpa memberi peluang kepada Pemohon melantik Peguam Syarie dan membuat pemeriksaan terhadap keterangan Responden di samping tidak menyatakan alasan atau memberi apa-apa penjelasan terhadap keputusan kenapa hak Pemohon untuk menyoal balas dibatalkan. Tindakan YA Hakim Bicara ketika mengeluarkan keputusan tersebut adalah suatu tindakan yang agak gopoh dan telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon.”

[15] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada keperluan untuk YA Hakim Bicara memanfaatkan peruntukan undang-undang sedia ada bagi mendapatkan keterangan daripada kedua-dua belah pihak sebelum membuat apa-apa keputusan. Kegagalan berbuat demikian hanya akan menghalang keadilan semulajadi (*natural justice*) kepada pihak yang dinafikan haknya. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina Ali menjawat jawatan Qadi ke Yaman dimana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما
سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, **jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertiimana yang pertama.**”

KESIMPULAN

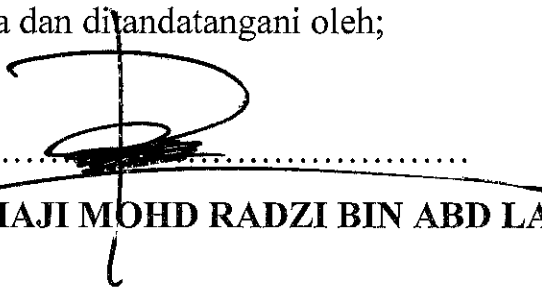
[16] Kami berpuas hati telah berlaku kecacatan dalam prosiding perbicaraan pada 11/7/2024 yang secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak sebagaimana dinyatakan pada perenggan 6 dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memperbetulkan kekhilafan yang berlaku dengan memberi ruang kepada pihak Pemohon menyoal balas Responden. Walau bagaimanapun, kami tidak bersetuju untuk kes ini diteruskan di hadapan hakim yang lain memandangkan tiada justifikasi kukuh diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti notis permohonan dan afidavit sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
2. Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 11/7/2024 yang membatalkan sesi soal balas Pemohon terhadap Responden dalam kes Saman No.: 10207-017-0339-2021 **DIBATALKAN**.
3. Prosiding kes diteruskan dengan soal balas Pemohon terhadap Responden di hadapan YA Hakim Bicara.

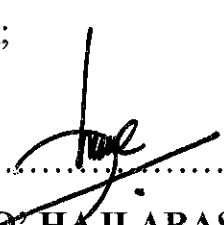
Penghakiman ini dibaca dan diandatangani oleh;

- 
-
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor